

1507594-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... trabalhando. Tem condenações por tráfico e por roubo. Estava em regime aberto. Arrepende-se do que fez. A arma era garrucha velha e não estava municiada. Os menores não estavam no "B0", eles estavam no posto de gasolina, quando o interrogando entrou. Os policiais levaram os menores junto para a delegacia. Não conhece os adolescentes. O parceiro de "B.0" do interrogando chegou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507594-20.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507594-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087867/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 23974713 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2087867 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 30 de março de 2022, por volta das 15h30, na Avenida Aricanduva, nº 4.777, Aricanduva, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes Kaique Pereira de Souza (fl. 09; fotografado a fls. 41 e 61) e Gleydson Silva Rosário (fl. 11; fotografado a fls. 60 e 63) e com um quarto indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 29 (vinte e nove) barras de chocolate de marcas

diversas, pertencentes ao estabelecimento comercial ali situado, representado por Germana Santana de Melo, conforme boletim de ocorrência de fls. 15/20, auto de exibição e apreensão de fls. 24 e auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 28. Consta ainda da denúncia que nas mesmas circunstâncias acima referidas, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes Kaique Pereira de Souza (fl. 09; fotografado a fls. 41 e 61) e Gleydson Silva Rosário (fl. 11; fotografado a fls. 60 e 63), com eles praticando o crime acima mencionado, conforme boletim de ocorrência de fls. 15/20, auto de exibição e apreensão de fl. 24 e auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 28.

Relata a inicial que segundo o apurado, o denunciado, juntamente com os adolescentes Kaique Pereira de Souza e Gleydson Silva Rosário e um quarto indivíduo ainda não identificado, se dirigiram a uma loja de conveniência situada no interior de um posto de gasolina, com a prévia intenção de praticarem o crime de roubo. Narra a exordial que, para tanto, três deles, incluindo o denunciado, adentraram no comércio, enquanto um quarto permaneceu na porta, prestando auxílio à ação criminosa. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o denunciado anunciou o assalto. Um dos roubadores permaneceu próximo ao caixa, onde estava a funcionária Débora dos Santos Alves, enquanto o denunciado ficou ao lado da funcionária Germana Santana de Melo, no balcão de salgados. Segundo a acusação, ato contínuo, os assaltantes exigiram que as vítimas permanecessem em silêncio e determinaram que colocassem valores numa sacola plástica, tendo Débora colocado a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) no saco. Enquanto isso, um outro roubador recolhia chocolates da loja, inserindo-os em uma sacola.

Expõe a denúncia que os criminosos se assustaram com a chegada de outro funcionário e saíram correndo, sem levar o dinheiro, subtraindo apenas os doces. Após a consumação do crime, um funcionário do posto de gasolina acionou policiais militares que realizavam patrulhamento nas imediações, indicando o rumo tomado pelo denunciado, que vestia uma camiseta vermelha.

Consigna a acusação que, ao notarem a presença policial, o denunciado e o adolescente Kaique tentaram empreender fuga, tendo o denunciado sido detido. Este, submetido à revista pessoal, foi surpreendido portando uma garrucha desmuniada, sem numeração. Na ocasião, Kaique deixou, no chão, uma sacola contendo chocolates subtraídos da loja de conveniência. Por sua vez, o adolescente Gleydson cooperou com a atuação policial. O quarto roubador empreendeu fuga, rumando para local incerto.

É da inicial acusatória que Débora reconheceu o denunciado e o adolescente Kaique como sendo os autores do crime (fl. 25), tendo Germana, igualmente, identificado o denunciado (fl. 26).

Ao ser interrogado em solo policial (fl. 13), o acusado confessou que “na companhia dos adolescentes e de mais um indivíduo o qual desconhece a identidade, foram realizar um roubo a loja de conveniência, sendo que, na ocasião, portava uma garrucha desmuniada”.

Em audiência de custódia, realizada aos 31 de março de 2022 (fls. 84/85), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 87/90).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de abril de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 10 de junho de 2022 (fls. 115/116).

O acusado foi citado e intimado pela ferramenta virtual Teams junto ao CDP de São Bernardo do Campo (fl. 172). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 181).

Foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 183).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas vítimas, uma testemunha policial militar e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu, por crime de roubo majorado em concurso de agentes e por crime

de corrupção de menores. Sustentou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo desmuniada.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do acusado, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu, que se encontra preso cautelarmente há mais de dois meses; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, tendo em vista que, pelo que se apurou nos autos, a garrucha em tese apreendida com o acusado estaria desmuniada e não havia pronta disponibilidade de munição com nenhum dos agentes para que eventualmente fosse carregada; c) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois inexistem circunstâncias mais gravosas relativas às majorantes que fundamentem majoração acima do mínimo legal, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 05), Boletim de ocorrência (fls. 15/20), Auto de exibição e apreensão (fl. 24), Autos de reconhecimento de pessoa positivos (fls. 25 e 26), Auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 28), Relatório final de inquérito policial (fls. 98/102), Laudo pericial de arma de fogo (fls. 173/177), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que ambas as vítimas, Germana e Débora, em solo policial (fls. 25/26), reconheceram o réu como sendo um dos autores do crime de roubo, sendo ele o indivíduo que portava a arma de fogo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Germana Santana de Melo, funcionária do estabelecimento, relatou os fatos com coesão, extraíndo-se de suas declarações que entraram três rapazes na loja, sendo que um armado e eles queriam dinheiro. A pessoa que estava armada ficou de frente para a declarante, acha que a blusa dele era vermelha. Ele só pediu para ficar quieta e para a moça do caixa passar o dinheiro do caixa. Eles só conseguiram levar chocolates. Reconheceu na Delegacia de Polícia. Eram quatro assaltantes, um ficou fora da loja e três entraram. Dois eram menores de idade e um maior de idade. Reconhece o indivíduo armado portando o número "1" (Réu Carlos) em audiência. Na Delegacia também fez o reconhecimento e não teve dúvida.

Foi também ouvida em juízo a vítima Débora dos Santos Alves, funcionária do estabelecimento, depreendendo-se de suas declarações que estava no balcão e eles estavam passando, eram quatro. Três entraram e dois ficaram do lado de fora. Um dos indivíduos pediu cigarro para a declarante. Eles pediram dinheiro, mas quando a declarante iria dar, o frentista viu. Um dos indivíduos estava de blusa vermelha e era o que estava com a arma. Reconhece os indivíduos portando os números "1" e "3" como sendo os autores do delito.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Felipe Apolinário dos Santos, policial militar, expôs, em síntese, que estavam em patrulhamento nas imediações quando um funcionário do Posto informou que o Posto tinha acabado de ser tomado de roubo por quatro indivíduos e um deles estava de camiseta vermelha. Saíram no patrulhamento

com vistas e localizaram três indivíduos, um deles, com as características informadas. Durante a tentativa de abordagem eles dispersaram e o depoente foi para abordar o de camisa vermelha. Ele informou que estava portando arma de fogo na cintura e tinha praticado roubo juntamente com os outros indivíduos, que são menores. Levaram algumas barras de chocolate, que foram abandonadas por eles. A arma era uma garrucha, se não se engana, calibre 36, sem munição.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito de roubo, alegando que estava com um "parceiro" também maior de idade. O Réu negou que tivesse cometido o crime na companhia dos dois adolescentes. Em suma, o réu aduziu que está com 32 anos de idade. Mora com o pai. Estudou até a sétima série. No momento não estava trabalhando. Tem condenações por tráfico e por roubo. Estava em regime aberto. Arrepende-se do que fez. A arma era garrucha velha e não estava municada. Os menores não estavam no "B0", eles estavam no posto de gasolina, quando o interrogando entrou. Os policiais levaram os menores junto para a delegacia. Não conhece os adolescentes. O parceiro de "B.0" do interrogando chegou a escapar. O parceiro é maior de idade.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Da causa de aumento de pena de roubo prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes no crime de roubo, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu praticou o crime de roubo com dois adolescentes, Kaique e Gleydson, bem como com um quarto indivíduo não identificado.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) não foi sustentada pelo Ministério Público, titular da ação penal, devendo, assim, ser afastada.

Do crime de corrupção de menores – Artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Restou comprovada a prática do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), qual seja, o crime de corrupção de menores, tendo em vista que o réu praticou o crime de roubo com os adolescentes Kaique Pereira de Souza, de 16 anos de idade, e com Gleydson Silva Rosário, de 15 anos de idade.

Neste sentido, a súmula nº 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Outrossim, consoante elucidativos julgados:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la. (RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009). (grifos nossos)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II Recurso desprovido. (STF RHC: 106894 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 DIVULG 25-02-2011 PUBLIC 28-02-2011). (grifos nossos)

Destarte, ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado em concurso formal com o crime de corrupção de menores é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação da pena, possui um antecedente desabonador. Com efeito, extrai-se da Certidão as fls. 153/155 que o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0053529-03.2008.8.26.0050, da 19ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/10/2012)

e, (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0092131-14.2018.8.26.0050, da 19ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/10/2019). Este histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Desta forma, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa pelo crime de roubo, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores.

Na segunda fase de aplicação da pena, com relação ao crime de roubo, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima) e da atenuante de confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com relação ao crime de corrupção de menores, aumento a pena em um sexto, em razão da reincidência, culminando com a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3, em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo um total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Também em terceira fase de aplicação da pena, à vista do concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, nos termos do artigo 70 do Código Penal, aumento a pena mais grave aplicada (roubo majorado) em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena definitiva.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, também considerando que o réu ostenta mau antecedente e é reincidente específico, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, pena privativa de liberdade superior a quatro anos e réu reincidente específico e com mau antecedente, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente específico e ostenta mau antecedente. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA